

건강보험심사평가원 상임감사

시정요구 및 권고

제 목 독립적 검토결과 제출자료 개인정보 관리 미흡

관 계 부 서 급여등재실

내 용

1. 업무개요

급여등재실은 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제13조의2 내지 제13조의3, 「독립적 검토절차 운영규정」(보건복지부 예규), 「치료재료 독립적 검토 건 처리 업무 매뉴얼」에 따라 치료재료 제조·수입업자의 독립적 검토¹⁾ 신청에 대하여 관련 자료를 독립적 검토를 총괄하는 자²⁾(이하 “책임자”라 한다)에게 송부하고, 책임자로부터 검토자³⁾의 검토결과 보고서를 제출받아 신청자에게 송부하고 있다.

이 때 책임자는 검토결과 보고서와 함께 검토자의 주민등록번호가 기재된 기밀유지 서약서⁴⁾를 급여등재실에 제출하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제13조의3제4항 내지 같은 조

-
- 1) 치료재료 및 약제의 제조업자, 수입업자 등이 치료재료 및 약제의 요양급여대상 여부 및 상한금액 결정에 대해 이견이 있을 때 보건복지부, 국민건강보험공단 및 건강보험심사평가원으로부터 독립적 검토절차를 거쳐 재평가를 받을 수 있는 제도
 - 2) 독립적 검토절차를 총괄하는 자(「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제13조의2제2항에 따라 보건복지부장관이 1명 위촉)
 - 3) 책임자가 선정한 독립적 검토를 수행하는 자(「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제13조의2 제2항에 따라 보건복지부장관이 30명 이내 위촉)
 - 4) 검토자가 독립적 검토를 수행함에 있어 국가로부터 제공받은 자료의 기밀을 유지할 것을 보건복지부장관에게 서약하는 문서

제5항에 따르면 검토를 의뢰받은 검토자는 결과를 보고서로 작성하여 책임자에게 제출하여야 하고 책임자는 이를 지체 없이 보건복지부장관 또는 건강보험심사평가원장에게 제출하여야 하도록 되어있다.

또한 같은 규칙 제13조의4제1항에 따르면 보고서를 제출받은 보건복지부장관 또는 건강보험심사평가원장은 제출받은 날부터 7일 이내에 보고서를 신청인에게 송부하여야 하도록 되어있다.

그리고 「개인정보 보호법」 제24조의2제1항에 따르면 주민등록번호의 처리는 법률 등에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우 등으로 엄격히 제한하고 있고, 같은 법 제29조에 따르면 개인정보는 안전성 확보 등 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하도록 되어있다.

따라서 급여등재실은 주민번호 등의 개인정보는 필요한 경우에 한하여 수집하여야하고 해당 정보를 수집하는 경우에는 안전성 확보 조치를 취하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 급여등재실은 책임자가 검토결과 보고서와 함께 검토자의 주민등록번호가 기재된 기밀유지 서약서를 함께 제출하고 있다는 사유로 해당 서약서를 접수 처리하고 있다.

이는 「개인정보 보호법」 제24조의2제1항에 따른 주민등록번호 처리의 제한에 반하여 검토자의 주민등록번호를 처리하고 있는 것이고, 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제13조의3제5항 및 같은 규칙 제13조의4제1항에 따라 검토자의 보고서가 건강보험심사평가원장에게 제출되고 신청인에게 송부되도록 되어 있기 때문에 급여등재실의 독립적 검토 처리업무 과정에서 기밀유지 서약서 및 검토자의 주민등록번호는 활용되지 않는다.

또한 급여등재실이 개인정보가 포함된 해당 서식을 접수함으로 같은 법 제29조에 따라 개인정보를 안전하게 관리하여야 하는 안전조치의무를 부여받게 되나 [표]와 같이 일부 독립적 검토결과 보고서 접수 시 개인정보에 대한 보안처리 없이 전자결재 문서에 등록하고 있다.

[표] 독립적 검토결과 보고서 개인정보 보안 미처리 문서 내역

연번	문서 번호	접수일
1	■부-221	2023. 1. 27.
2	■부-222	2023. 1. 27.
3	■부-223	2023. 1. 27.
4	■부-431	2023. 2. 22.
5	■부-432	2023. 2. 22.

그 결과 개인정보에 대한 수집 사유 미흡 및 보안처리 누락으로 독립적 검토자의 개인정보가 보호되지 못할 우려가 있다

관계부서 의견 독립적 검토 책임자가 결과 보고서 및 기밀유지 서약서를 건강보험심사평가원으로 송부하는 일은 보건복지부에서 관련 연구용역 사업 수탁을 받은 책임자의 업무이기에 급여등재실에서 관여하여 조정하기 어렵다고 생각하나 기밀유지 서약서가 현재는 사용하지 않는 서식이고 이로 인해 불필요한 개인정보를 수집하게 됨을 확인한 바, 책임자가 올바른 서식을 사용할 수 있도록 협의하여 향후 관련 업무에서 급여등재실이 개인정보를 계속 수집하게 될 시 개인정보보호를 위한 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 개발상임이사는

- ① ■부, ■부에게 독립적 검토 관련 자료 접수 시 주민등록번호 등의 불필요한 정보가 수집·처리되지 않는 방안을 마련하도록 하시고,(권고)
- ② ■부가 보안조치 없이 비전자문서로 등록한 독립적 검토결과 보고서에 대하여 개인정보 보안처리를 하도록 조치하시기 바라며,
- ③ ■부에게는 주의를 촉구하시고,
- ④ 앞으로 급여등재실이 독립적 검토 관련 업무 시 적법하고 정당하게 개인정보를 처리하도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)